

N. 2933-1/2023 R.G.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Collegio composto da

Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis

Consigliere dott.ssa Maria Carla Rossi

Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Del Corvo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale in data odierna sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1052/2023 emessa dal Tribunale di Como, pubblicata in data 26/09/2023 e non notificata;

proposta da

Parte_1 con l'Avv. Tiziano Roncoroni:

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 con l'Avv. Morena Lironi;

APPELLATA

premesso che il procuratore dell'appellante ha insistito, in udienza, nella richiesta di sospensiva con riferimento alla sola statuizione della pronuncia impugnata relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, e che il procuratore dell'appellata si è opposto e ha chiesto, in subordine, che venga prevista a carico di controparte la prestazione di idonea cauzione;

letti gli atti e i documenti di causa;

rilevato che l'art. 431 c.p.c., applicabile in materia di locazioni, prevede che il giudice dell'impugnazione possa sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un "*gravissimo danno*";

rilevato che tale presupposto non è stato nemmeno compiutamente allegato dall'appellante, e che in ogni caso non ricorre nel caso di specie tenuto conto dell'importo non elevato della somma oggetto di condanna e della possibilità che la Sig.ra *Pt_1* possa ripetere in futuro, e in caso di eventuale riforma della pronuncia impugnata, quanto nelle more corrisposto a controparte a titolo di spese di lite;

evidenziato, sotto il medesimo profilo, che non trovano riscontro in atti le affermazioni del procuratore dell'appellante secondo cui i beni di proprietà dell'appellata sarebbero gravati da atti di pignoramento;

P.Q.M.

Visto l'art. 431 c.p.c.,

RIGETTA l'istanza.

Manda alla cancelleria per gli avvisi.

Milano, 20 febbraio 2024

Il Consigliere relatore

Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis